

Nr. 241 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 15. Oktober 1935

R 2/19967, unfol. Vermerk des RFM, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

[ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES FINANZAUSGLEICHS]

Betrifft: Plafondgesetz².

Vermerk zur Chefbesprechung vom 15. Oktober 1935.

Der Preußische Finanzminister hat unseren Entwurf in der Hauptsache unter dem Gesichtspunkt angegriffen, daß der Grundsatz gleitender Beteiligung der Länder und Gemeinden an den drei großen Überweisungssteuern unter allen Umständen gewahrt bleiben müsse. Das ist von uns insofern anerkannt worden, als wir in Abs. 2 des Entwurfs die Worte „und die folgenden Rechnungsjahre“ gestrichen haben. Die ausdrückliche Beschränkung der neuen Vorschriften auf 1935 und 36 betont jetzt also auch von Reichs wegen jenen Grundsatz mit besonderem Nachdruck.

Der Preußische Finanzminister und ebenso der Reichs- und Preußische Innenminister wollen sich damit aber nicht zufrieden geben. Gewünscht wird vielmehr eine Lösung, die – ohne das Reich fühlbar zu schädigen – der Beteiligung der Länder und Gemeinden doch auch zahlenmäßig eine gewisse Beweglichkeit sichert. Der Preußische Finanzminister hat von einem Sechstel gesprochen – was nach fernmündlicher Mitteilung von Ministerialdirektor Hog³ dahin zu verstehen sein soll, daß vom Plafond zum Überplafond zunächst das im Gesetz vom 26. 2. vorgesehene Drittel und erst darüber hinaus ein Sechstel als Beteiligungssatz gelten möge. Die Vertreter des Innenministeriums haben von einem Viertel gesprochen. Die Zahlenfrage kann indessen unerörtert bleiben, sofern man sich entschließt, an dem Plafondgedanken festzuhalten. Der Preußische Finanzminister hat das abgelehnt mit der Begründung, daß es nicht möglich sei, die Ausgabenwirtschaft der Länder und vor allem der Gemeinden und Gemeindeverbände zentral zu drosseln⁴. Gerade das ist aber die Aufgabe und die Notwendigkeit. Seit Jahren arbeiten wir in dieser Richtung, seit Jahren haben wir die Länder und Gemeinden mit den verschiedensten Mitteln zur Einschränkung ihrer Ausgabenwirtschaft gezwungen, und wenn wir das nicht getan hätten, ständen wir noch heute nicht vor den Anfängen einer Gesundung. Lassen wir uns jetzt auf den Gedankengang des Preußischen Finanzministers ein, so ist uns dieser Weg für die Zukunft grundsätzlich verbaut. Er muß aber ebenso grundsätzlich unter allen Umständen offengehalten werden. Vom Standpunkt einer straffen und einheitlichen Führung aller Finanzpolitik im Reich kann daher nur dringend gebeten werden, an der ursprünglich vorgesehenen Lösung im Sinn des Plafondgedankens festzuhalten.

¹ Dat. 16. 10.; ungez., möglicherweise von MR Markull; zur Vorlage an StS Reinhardt und RM Schwerin v. Krosigk gedacht. Besprechungsgrundlage: Dok. Nr. 236. Teilnehmerliste nicht überliefert; beteiligt waren außer Vertretern des RFM wohl nur RIM Frick und PrFM Popitz.

² Interne Bezeichnung des *FinanzausgleichsÄndG* vom 26. 2. 35 (RGBl. I S. 285), welches für das Rj. 1935 die Anteile der Länder an den Überweisungssteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Umsatzsteuer) auf bestimmte Höchstbeträge („Plafond“) begrenzt hatte, oberhalb dessen die Länderanteile zugunsten des Reichs um zwei Drittel gekürzt werden sollten; s. Dok. Nr. 106 P. 12.

³ In der Vorlage fälschlich: „Hoog“.

⁴ Vgl. hierzu die aus Anlaß dieses GesEntw. erstellten, undat. 35seitigen Darlegungen Popitz' zur Lage der preuß. Finanzen, in der er sich energisch dagegen verwahrte, die Länder und Gemeinden durch Einführung starrer Obergrenzen bei den Überweisungssteuern von der dynamischen Entwicklung des Steueraufkommens abzukoppeln: R 2/19967.

Ergänzend darf noch darauf hingewiesen werden, daß es sich empfehlen dürfte, die Begründung zu dem Entwurf so kurz wie möglich zu fassen. Je mehr Einzelheiten wir bringen und je mehr Zahlen wir anführen, desto mehr Ansatzpunkte geben wir damit den Gegnern. Die Besprechung vom 15. d.M. hat das sehr deutlich gezeigt.

Der Anregung des Preußischen Finanzministers, die Begründung im Sinn der von ihm erwähnten Einzelheiten noch zu ergänzen, dürfte jedenfalls nicht stattzugeben sein⁵.

⁵ Am 12. 12. 35 präsentierte der RFM einen überarbeiteten Entwurf als KabVorl. mit ausführlicher Begründung; R 43 II/780, Bl. 46–50; R 2/19967. Unter zusätzlichem Hinweis auf die immensen Kosten nicht nur für den Aufbau, sondern für die laufende Unterhaltung der Wehrmacht einerseits, die weitgehende Entspannung der Finanzlage der Länder und Gemeinden andererseits, die „keinesfalls einen Vergleich mit der aufs äußerste gespannten Finanzlage des Reichs zuläßt“ (Begründung), sah der Entwurf für die Rjj. 1935–37 weiterhin starre, gegenüber dem Erstentwurf sogar drastisch gesenkte Obergrenzen („Überplafond“) vor, oberhalb deren das Mehraufkommen ausschließlich dem Reich zufallen sollte: Bei der Einkommensteuer 1,22 Mrd. RM (statt 2,2 Mrd.), bei der Körperschaftsteuer 262,5 Mio RM (statt 350 Mio), bei der Umsatzsteuer 630 Mio RM (statt 2,1 Mrd.). Die Vorlage sollte nach dem Wunsch dem RFM bereits in der Kabinettsitzung vom 13. 12. 35 verabschiedet werden, wurde aber dort auf Einspruch Görings nicht behandelt; s. Hinweis im Schriftsatz Popitz' (o. Anm. 4); R 43 II/780, Bl. 51. Auch der Vors. des Dt. Gemeindetags, OB Fiehler, protestierte in einem Schreiben an den RFM vom 27.12. 35 gegen die beabsichtigte Einschnürung der finanziellen Beweglichkeit der Gemeinden, in der er nichts anderes erkannte als die „Fortführung der von Erzberger begonnenen unseligen Finanzpolitik“; R 2/19967.

Am 20. 2. 36 leitete daraufhin der RFM der Rkei eine abgemilderte Neufassung der KabVorl. zur Verabschiedung im Umlaufweg zu; ebd.; R 43 II/780, Bl. 52–57: Für das Rj. 1935 waren dort die gesenkten Obergrenzen zwar beibehalten, übersteigende Steuerbeträge kamen aber nur zur Hälfte dem Reich zugute und flossen zur anderen Hälfte weiter in einen Ausgleichsstock zugunsten der Länder. Ab dem Rj. 1936 sollten Länder und Gemeinden wenigstens degressiv am Mehrertrag beteiligt werden, d.h. durch einen mit wachsendem Steueraufkommen prozentual abnehmenden Anteil an den Überweisungssteuern („gleitender Plafond“). In dieser Form wurde das *Zweite Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs*, nachdem ihm RIM und PrFM bereits vorher zugestimmt hatten, von Hitler am 17. 3. 36 vollzogen, aber auf seine Weisung erst nach der Reichstagswahl vom 30. März mit Datum 30. 3. 36 verkündet (RGBl. I S. 315); s. R 43 II/780, Bl. 58 f.

Zitierhinweis

Nr. 241 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 15. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d241>